

# ALIMENTA CIDADES ESCOLAS + SAUDÁVEIS

Subsídios técnicos para apoio à regulamentação local da promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar, conforme o Decreto nº 11.821/2023.

**1. Inclusão das escolas privadas no texto de todos os projetos de lei**

A inclusão das escolas privadas no texto dos projetos de lei é necessária porque, embora estejam inseridas no sistema educacional brasileiro, não há regulamentação específica sobre a oferta de alimentos ultraprocessados em seus ambientes. Essa ausência normativa contrasta com a legislação que orienta a alimentação nas escolas públicas. Assim, é interessante que, no mínimo, a escola privada acompanhasse a escola pública.

**1.1 Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009:** dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e determina que os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) devem ser utilizados de forma a promover uma alimentação saudável, segura e adequada. Essa lei representa um marco na consolidação do direito humano à alimentação adequada na escola, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças crônicas relacionadas à má alimentação.



**Conclusão**

A inclusão das escolas privadas garante isonomia na proteção do direito à saúde e ao acesso a uma alimentação adequada, além de alinhar o sistema educacional brasileiro sob o mesmo princípio de promoção da alimentação adequada e saudável dos estudantes.

**1.2 Resolução CD/FNDE nº 3, de 4 de fevereiro de 2025:** regulamenta a aplicação do PNAE, reforçando limites à presença de alimentos ultraprocessados na alimentação escolar financiada com recursos públicos. Essa resolução prevê a redução progressiva e o controle rigoroso do fornecimento desses produtos, incentivando o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados.

Entretanto, tais avanços ficam restritos ao âmbito das escolas públicas, já que não há dispositivo equivalente que discipline as práticas alimentares nas instituições privadas. Enquanto alunos da rede pública são protegidos por diretrizes legais que limitam a presença de ultraprocessados, estudantes da rede privada ficam expostos a maior vulnerabilidade, com livre comercialização desses produtos.

**Conclusão**
A inclusão das escolas privadas garante isonomia na proteção do direito à saúde e ao acesso a uma alimentação adequada, além de alinhar o sistema educacional brasileiro sob o mesmo princípio de promoção da alimentação adequada e saudável dos estudantes.

**2. Inclusão do termo "Comercialização" no texto de todos os projetos de lei**

A inclusão da palavra "comercialização" se justifica pela necessidade de coibir a venda ativa de alimentos ultraprocessados no ambiente escolar.

**2.1 Dados do cenário nacional da comercialização de alimentos em escolas:** dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE, 2019) indicam que alimentos ultraprocessados são comercializados em 48,6% das cantinas de escolas públicas no País. No entorno das escolas públicas, essa presença é ainda mais expressiva, ultrapassando 75%, o que reforça a importância de mecanismos normativos que restrinjam não apenas as doações, mas também a venda, contribuindo para a promoção de ambientes alimentares escolares saudáveis e alinhados às diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira.

Além disso, é importante destacar que as escolas privadas frequentemente apresentam um ambiente alimentar mais obesogênico, com maior disponibilidade de produtos ultraprocessados e menor oferta de opções saudáveis. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE, 2019) também reforçam essa desigualdade, indicando que as cantinas escolares estavam disponíveis para 88,3% dos alunos da rede privada, em contraste com 31,4% dos estudantes de escolas públicas (IBGE, 2022).

Estudos têm evidenciado um elevado percentual de venda e de publicidade de ultraprocessados nas cantinas brasileiras, sobretudo nas instituições privadas, contribuindo para o maior consumo desses produtos pelos estudantes (IBGE, 2022; Carmo et al., 2018; Souza et al., 2022; Gonçalvez et al., 2019; Rossi et al., 2019).

**Conclusão**
A proibição deve abranger todas as formas de comercialização (venda direta, cantinas, máquinas de autosserviço), garantindo efetividade.

**2.2 Dados do estudo "Comercialização de Alimentos em Escolas Brasileiras" (CAEB):** dados recentes do estudo "Comercialização de Alimentos em Escolas Brasileiras" (CAEB) indicam que a oferta predominante de alimentos ultraprocessados inclui refrigerantes, salgados com recheios ultraprocessados e bombons ou chocolates. Observa-se, ainda, que, nessas instituições, a quantidade média de alimentos ultraprocessados comercializados é 50% superior à de alimentos *in natura* ou minimamente processados.

Síntese da justificativa: é fundamental que o termo "comercialização" seja incluído no texto, conforme o PL modelo, a fim de assegurar que o PL proíba a venda de alimentos ultraprocessados tanto em escolas públicas quanto privadas. Visto que dados de pesquisas nacionais, como a PeNSE e o CAEB evidenciam a comercialização de alimentos ultraprocessados tanto nas escolas públicas, quanto nas escolas privadas.

**Conclusão**
A proibição deve abranger todas as formas de comercialização (venda direta, cantinas, máquinas de autosserviço), garantindo efetividade.

**3. Ausência de Vedação Explícita no Decreto nº 11.821/2023**

O Decreto nº 11.821/2023, que institui a Estratégia Nacional para Promoção da Alimentação Adequada e Saudável no Ambiente Escolar, tem caráter orientador e programático. Por isso, não estabelece proibições explícitas à oferta de alimentos ultraprocessados nas escolas. Essa escolha decorre de três fatores principais:

**3.1 Limites normativos do decreto:** como instrumento infralegal, o decreto não possui competência para impor vedações absolutas, especialmente em ambientes escolares sob gestão estadual, municipal ou privada. Para que haja proibição expressa, seria necessário respaldo em lei federal anterior que regulamente esse tipo de restrição.



**Conclusão**

- O decreto cumpre seu papel de estabelecer diretrizes e fomentar ações intersetoriais, sem ultrapassar os limites legais de sua natureza normativa. A vedação explícita aos ultraprocessados deve ser construída por meio de legislação específica ou regulamentos locais, em consonância com os princípios da legalidade e da autonomia federativa.
- O PL municipal/estadual é o instrumento jurídico adequado para transformar a diretriz em norma obrigatória.

**3.2 Ausência de legislação federal específica:** atualmente, não existe uma lei federal que proíba de forma direta a oferta de ultraprocessados nas escolas. O PNAE, por meio de suas resoluções, limita o uso de recursos públicos para aquisição desses produtos, mas não os proíbe completamente.  nova resolução do PNAE, por exemplo, estabelece uma redução progressiva no percentual de ultraprocessados permitidos, mas ainda não configura vedação total.



**Conclusão**

- O decreto cumpre seu papel de estabelecer diretrizes e fomentar ações intersetoriais, sem ultrapassar os limites legais de sua natureza normativa. A vedação explícita aos ultraprocessados deve ser construída por meio de legislação específica ou regulamentos locais, em consonância com os princípios da legalidade e da autonomia federativa.
- O PL municipal/estadual é o instrumento jurídico adequado para transformar a diretriz em norma obrigatória.

**3.3 Respeito à autonomia federativa:** O decreto reconhece a competência dos entes federativos para regulamentar o tema conforme suas realidades locais. Ao invés de impor uma vedação nacional, ele incentiva que estados e municípios avancem em suas próprias regulamentações, inclusive com a possibilidade de proibir a oferta de ultraprocessados em seus sistemas de ensino.



**Conclusão**

- O decreto cumpre seu papel de estabelecer diretrizes e fomentar ações intersetoriais, sem ultrapassar os limites legais de sua natureza normativa. A vedação explícita aos ultraprocessados deve ser construída por meio de legislação específica ou regulamentos locais, em consonância com os princípios da legalidade e da autonomia federativa.
- O PL municipal/estadual é o instrumento jurídico adequado para transformar a diretriz em norma obrigatória.

**4. Viabilidade Econômica de Cantinas Saudáveis**

A transição para modelos de cantinas escolares saudáveis tem sido frequentemente questionada quanto à sua viabilidade financeira. No entanto, evidências recentes demonstram que esse modelo não apenas é sustentável, como pode ser mais lucrativo do que o modelo tradicional. Um estudo publicado em 2023 na revista BMC Public Health analisou seis empresas responsáveis pela operação de 36 cantinas em escolas privadas brasileiras, comparando o desempenho econômico e o perfil alimentar ofertado por cantinas saudáveis e tradicionais.

As cantinas saudáveis, segundo o estudo, priorizavam a comercialização de alimentos in natura, minimamente processados e preparações culinárias feitas com ingredientes frescos, alinhando-se às diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira. Já as cantinas tradicionais apresentavam maior proporção de alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, refrigerantes e produtos industrializados prontos para consumo, associados a riscos à saúde como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares.

Do ponto de vista econômico, os resultados foram expressivos: as cantinas saudáveis apresentaram maior rentabilidade líquida, com margens de lucro superiores às das cantinas tradicionais. Além disso, o tempo de retorno sobre o investimento inicial foi menor, indicando maior eficiência na gestão financeira. O estudo também apontou que a diversificação do cardápio saudável, a valorização da alimentação como parte do projeto pedagógico da escola e o engajamento das famílias contribuíram para o sucesso comercial dessas unidades.

Esses achados são estratégicos para gestores públicos e privados, pois demonstram que é possível conciliar saúde e sustentabilidade econômica no ambiente escolar. A adoção de cantinas saudáveis pode ser vista não apenas como uma medida de promoção da saúde, mas também como uma oportunidade de inovação e qualificação do serviço alimentar escolar.



**Conclusão**

Cantinas escolares saudáveis são financeiramente viáveis, mais lucrativas e apresentam retorno mais rápido sobre o investimento. Esses dados desconstroem o argumento de inviabilidade econômica e reforçam que a alimentação adequada e saudável pode ser um diferencial competitivo e estratégico no setor educacional.

**Materiais para auxiliar os gestores na transição para cantinas saudáveis:**




**Guia Prático para uma Cantina Saudável**

Clique para acessar o material




Clique para acessar os materiais

- **Alimentação Saudável nas Escolas - Guia para municípios**
- **Alimentos Orgânicos nas Escolas - Guia para Gestores**
- **Ambiente Alimentar das Escolas - Guia para Gestores**

Research | Open access | Published: 25 October 2023

**Private school canteens: an analysis of the economic and financial aspects of the traditional and the healthy models**

Luisa Arantes Vilela, Bruna Vieira de Lima Costa, Mariana Zogbi Jardim, Luiza Delazari Borges, Ariene Silva do Carmo, Monique Louise Cassimiro Inácio & Larissa Loures Mendes

Clique para acessar o material

Este artigo científico analisa e compara a viabilidade econômica e financeira de dois modelos de cantinas em escolas privadas, mostrando que as cantinas saudáveis podem ter maior rentabilidade e menor tempo para retorno do investimento.



Clique para acessar o curso

**Curso - Cantina Escolar: Promoção da Alimentação Adequada e Saudável no Ambiente Escolar**